

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 475 del 12/10/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 246 del 12/10/2022

OGGETTO:

“Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace”.
Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

LOTTO CIG: 9108922839

INTERVENTO: CAP. 565 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il servizio di gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento non può essere gestito in proprio da questo Ente, per carenza di mezzi e di personale qualificato allo svolgimento dello stesso, per cui si rende necessario affidare il predetto servizio ad una ditta esterna qualificata mediante apposita gara d'appalto;
- con propria determinazione a contrarre n. 72 del 18.02.2022, sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecom;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecom, n. 02 plichi contenenti le relative offerte di gara;
- con determinazione n° 198 del 16/05/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

Evidenziato che con propria determinazione n° 253 del 15/06/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Minieri King Elettrica – MKE srl con sede in viale De Filippis a Catanzaro - P.I. 02929860795;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 6240 in data 12/10/2022, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Minieri King Elettrica – MKE srl;

Considerato, inoltre, che da un attento esame della “Verifica del nulla osta antimafia”, richiesta in data 16/06/2022 alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di AVCPass, emerge che non è stato possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria, ma che la Prefettura-UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori; inoltre precisa che questa Stazione Appaltante potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *“espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”*.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi alla Minieri King Elettrica – MKE srl con sede in viale De Filippis a Catanzaro - P.I. 02929860795 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,961 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 17,999 % pari ad un importo netto di € 163.427,21 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
2. di stabilire che la determinazione n° 253 del 15/06/2022, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP in data n° 6240 in data 12/10/2022, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di stabilire, altresì, che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite";
4. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di evidenziare che il relativo contratto d'appalto per il servizio in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
6. di dare atto che la spesa per il servizio di che trattasi sarà garantita con fondi propri del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 565 – Cap. 0904103 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

